

1. 업무개요

공단은 인사발령에 따른 타지역 인사이동자의 주거 안정화를 통한 후생 증진·사기 진작을 위해 본사 및 환경본부에 임직원 숙소를 운영하고 있다.

숙소의 운영에 관한 기본계획 수립은 ☆☆☆☆처장이 관장하며, 본사 숙소는 ☆☆☆☆처장이 그리고 지역본부는 선임부서장(본사 소속이면서 지방소재 숙소는 해당부서장)이 운영책임자가 된다.

광주전남제주환경본부(○○○○○처 ◇◇◇◇◇◇부, 이하 “◇◇◇◇◇◇부”라 함)는 소유 0건 및 임차 00건의 건물을 임직원 숙소로 운영하고 있다.

[표 1] 광주전남제주환경본부 숙소 현황(0000년 0월 기준)

구분	주소	임차금액 (천원)	매매금액 (천원)	전세가율 (%)
소유 (0건)	(주소 생략)	—, —	—, —	—
	(주소 생략)	—, —	—, —	—
	(주소 생략)	—, —	—, —	—
	(주소 생략)	—, —	—, —	—
임차 (00건)	(주소 생략)	—, —	—, —	00
	(주소 생략)	—, —	—, —	00
	(주소 생략)	—, —	—, —	00
	(주소 생략)	—, —	—, —	00
	(주소 생략)	—, —	—, —	00
	(주소 생략)	—, —	—, —	00
	(주소 생략)	월세 —	—, —	—

구분	주소	임차금액 (천원)	매매금액 (천원)	전세가율 (%)
	(주소 생략)	월세 ---	---,---	-
	(주소 생략)	--,---	---,---	00
	(주소 생략)	--,---	---,---	00
	(주소 생략)	---,---	---,---	00

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「2023년도 예산집행지침(6. 예산과목별 세부지침-13. 무형자산(440목)-② 세부지침)」에 의하면, 임차계약 시 담당 부서장 또는 담당자는 전세권 설정등기 등 채권 확보책을 강구하여야 하며, 기간만료 후 기간연장 할 때에도 연장계약과 병행하여 반드시 채권확보 조치 등을 하여야 한다고 되어있다.

전세금 채권확보 조치에는 확정일자 받기, 전세권설정 등기, 전세금반환보증 가입 등의 방법이 있으며, 전세금 미반환 시 일반적으로 보증금반환청구소송에는 1년, 경매에는 6개월, 전세금반환보증 보험금 청구에는 2개월의 기간이 소요된다.

[표 2] 전세금 채권확보 조치 방법

구분	설명	절차	전세금 반환 기간(일반 기준)
확정일자	전세보증금에 대한 대항력 ¹⁾ 과 우선변제권 ²⁾ 획득 (익일부터 효력 발생, 토지+건물 합산 금액 내에서 배당 가능)	보증금반환청구 소송 승소판결 이후 경매 신청 가능	보증금반환청구소송 1년 + 경매 6개월(유찰 가능)
전세권설정	직접 거주하지 않아도 전세보증금에 대한 대항력과 우선변제권 획득 (당일부터 효력 발생, 건물 금액 내에서 배당 가능)	소송 없이 경매신청 가능	경매 6개월(유찰 가능)
전세금반환보증	보증기관에서 책임지고 세입자에게 보증금을 돌려주는 주거 안정 상품	보증기관에서 반환	2개월

※ 전세가율이 70% 초과하는 경우 보증금반환청구소송과 경매에 더 많은 시간이 소요될 수 있음

1) 기존의 유효한 법률 행위의 효력을 제3자에게 주장할 수 있는 힘

2) 경매 시에 세입자가 보증금을 다른 채권자보다 우선적으로 변제받을 수 있는 권리

따라서, ◇◇◇◇◇부는 경매 절차에 따라 최소 6개월이상의 기간이 소요되며 임대인의 세금 체납에 따라 보증금 반환 불가능한 상황이 발생 가능한 전세권설정 등기보다 보증기관에서 책임지고 전세금을 반환하는 전세금반환보증을 가입하는 것이 임직원 숙소 전세금의 보다 안전한 채권 확보를 위한 방법이었다.

또한, 공동주택관리법 시행령 제31조(장기수선충당금의 적립 등) 제8항에 의하면 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여야 한다고 되어 있으므로, 공단(숙소 소유자)은 입주직원이 입주기간 동안 납부한 관리비에 포함된 장기수선충당금을 퇴거 시 반환하여 주어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇부에서는 임차 00건 중 0건에 대해서만 전세금반환보증을 가입하였고, 0건에 대해서는 계약체결 시점에 전세금반환보증 가입이 가능하였으나, 전세권 설정만을 하였다.

[표 3] 전세금 채권확보 조치

구분	가입 건수(총 00건)	비고
전세권	00건	국세기본법, 지방세기본법 우선변제 가능하여 임대인 세금 체납 시 전세 보증금 반환 불가능한 상황 발생 가능
전세금 반환보증	0건	미가입 0건: 가입가능 0건, 불가 ³⁾ 0건

3) 전세 계약기간의 1/2이 지나기 전인 경우 또는 계약일로부터 10개월 이내(전세계약 2년 기준) 가입 가능

따라서, ◇◇◇◇◇◇◇부는 감사일 현재 전세금반환보증 가입이 가능한 미가입 0건에 대한 보험 가입을 통해 전세 보증금의 안정성을 확보할 필요가 있다.

[표 4] 전세금반환보증 미가입 현황

주소	면적 (공급/전용)	평형	계약기간	임차금액(원)	보험 가입
(주소 생략)	00.00㎡ /00.00㎡	00	0000.00.00. ~0000.00.00.	—, —, —	가능
(주소 생략)	00.0㎡ /00.00㎡	00	0000.00.00. ~0000.00.00.	—, —, —	가능
(주소 생략)	00.00㎡ /00㎡	00	0000.00.00. ~0000.00.00.	—, —, —	불가

또한, 공단 숙소 입주자는 임직원숙소 운영 지침 제11조(숙소 유지관리 및 제세공과금 납부)에 따라 장기수선충당금⁴⁾을 포함한 관리비 일체를 직접 부담하고 있었다. 그리고, 임차숙소에 거주하는 입주자는 퇴거 시 공동주택관리법 시행령 제정(0000년 0월)에 따라 소유자(개인)으로부터 장기수선충당금을 반환받고 있었으나, 공단 소유 숙소 입주자는 소유자(공단)으로부터 장기수선충당금을 반환받지 못하는 형평성의 문제가 발생하고 있었다.

★★★★본부(☆☆☆☆처 ■■■부, 이하 “■■■부”라 함)에서는 공동주택관리법 시행령 제정에 따라 입주자가 납부한 관리비에 포함된 장기수선충당금을 반환하기 위해 임직원숙소 운영 지침을 개정할 필요가 있었다.

4) 장기수선계획에 따라 아파트 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 비용을 말하며, 임차인이 아파트 등 공동주택을 사용·수익하는 동안에 납부한 장기수선충당금은 임대차 종료하는 때에 그 공동주택의 소유자에게 반환을 청구하여 돌려받을 수 있음(공동주택관리법 시행령 제31조제8항)

[표 5] 소유숙소 장기수선충당금 미반환 현황(0000년 00월 ~ 현재)

구분	아파트명	장기수선충당금(원)
소유숙소	합계	—, —, —
	(주소 생략)	—, —, —
	(주소 생략)	—, —, —
	(주소 생략)	—, —, —
	(주소 생략)	—, —, —

4. 관련자(부서) 의견

◇◇◇◇◇◇부는 신규숙소 임차 시 전세반환보증 가입을 통해 안전한 채권을 확보하겠다는 의견을 제시하였으며, ■■■부는 공동주택관리법 시행령에 대한 임직원숙소 운영 지침 반영 여부에 대해 법률 검토를 통해 향후 지침 개정을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 광주전남제주환경본부장(○○○○○처장)은 임직원 숙소의 안전한 채권 확보를 위하여 전세금반환보증을 가입하시기 바랍니다. 【통보】

② ★★★★★본부장(☆☆☆☆처장)은 공단 숙소 입주자에게 장기수선충당금을 반환할 수 있도록 임직원숙소 운영 지침을 개정하시기 바랍니다. 【개선】